

Súd: Krajský súd Banská Bystrica
Spisová značka: 42Cob/18/2023
Identifikačné číslo súdneho spisu: 6121455133
Dátum vydania rozhodnutia: 24. 01. 2024
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Novotná
ECLI: ECLI:SK:KSBB:2024:6121455133.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Novotnej a členiek senátu JUDr. Miriam Boborovej Sninskej a JUDr. Andrey Gindlovej v právnej veci žalobcu FOOD FACTORING s.r.o., so sídlom Tatranská 295/15, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 764 299, zastúpeného advokátkou Mgr. Stanislavou Tichou, so sídlom Zakvášov 1519/55, 017 07 Považská Bystrica, IČO 46 484 914, proti žalovanej Márii Gašpárkovej, nar. XX.X.XXXX, bytom A. XXX/XX, XXX XX B. C., IČO 32 882 131, o zaplatenie 15.211,32 Eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovanej proti rozsudku Okresného súdu Považská Bystrica č.k. 14Cb/41/2022-123 zo dňa 12. septembra 2022 takto

rozhodol:

- I. Rozsudok Okresného súdu Považská Bystrica č.k. 14Cb/41/2022-123 zo dňa 12. septembra 2022 v spojení s opravným uznesením č.k. 14Cb/41/2022-165 zo dňa 26. apríla 2023 v druhej a tretej výrokovej vete potvrdzuje.
- II. Žalobcovi priznáva voči žalovanej nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 %.

odôvodnenie:

Rozhodnutie prvoinštančného súdu

1. Napadnutým rozhodnutím prvoinštančný súd prvou výrokovou vetou konanie zastavil čo do zaplatenia sumy 1.371,56 Eur. Druhou výrokovou vetou žalovanú zaviazal zaplatiť žalobcovi 13.839,76 Eur a tretou výrokovou vetou žalobcovi voči žalovanej priznal náhradu trov konania v rozsahu 97,94 %. Rozhodnutie prvoinštančného súdu uvedené v prvej výrokovej vete nebolo napadnuté opravným prostriedkom.

2. Rozhodnutie uvedené v druhej výrokovej vete napadnutého rozhodnutia prvoinštančný súd odôvodnil tým, že bolo v konaní preukázané, že medzi žalobcom ako prenajímateľom a žalovanou ako nájomcom bola 14.7.2010 uzatvorená nájomná zmluva č. 95/N/064/10. Nájomné bolo dohodnuté vo výške 390,- Eur mesačne (4.680,- Eur ročne). Zmluvné strany si pre prípad omeškania s úhradou nájomného dohodli zmluvnú pokutu vo výške 5 % denne z hodnoty dlžnej čiastky. Zmluvné strany si pre prípad omeškania z úhradou energií dohodli zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % denne z hodnoty dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

3. Prvoinštančný súd považoval za preukázané, že medzi žalobcom ako prenajímateľom a žalovanou ako nájomcom bola 30.9.2014 uzatvorená nájomná zmluva č. 95/N/344/14. V tejto zmluve bolo nájomné dohodnuté vo výške 3.000,- Eur ročne (1.500,- Eur polročne). Zmluvné strany si pre prípad omeškania s úhradou nájomného dohodli zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % denne z hodnoty dlžnej čiastky. Zmluvné strany si pre prípad omeškania s úhradou energií dohodli aj zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % denne z hodnoty dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

4. V konaní bolo preukázané, že žalobca 29.6.2021 žalovanej zmluvnú pokutu za oneskorené platby nájomného a energií vo výške 9 553,13 Eur a že táto suma je súčtom zmluvných pokút vo výške 36,72 Eur, 125,23 Eur, 43,20 Eur, 139,97 Eur, 22,68 Eur, 81,03 Eur, 6,48 Eur, 71,21 Eur, 8,64 Eur, 14,73 Eur, 39,96 Eur, 90,86 Eur, 17,28 Eur, 58,93 Eur, 7,56 Eur, 44,20 Eur, 5,33 Eur, 3,24 Eur, 201,36 Eur, 75,60 Eur, 297,12 Eur, 43,20 Eur, 223,46 Eur, 24,84 Eur, 525,49 Eur, 65,88 Eur, 586,88 Eur, 32,40 Eur, 550,04 Eur, 129,60 Eur, 473,92 Eur, 97,20 Eur, 523,03 Eur, 108 Eur, 446,91 Eur, 93,96 Eur, 397,80 Eur, 70,20 Eur, 321,68 Eur, 84,24 Eur, 385,52 Eur, 37,80 Eur, 61,39 Eur, 54,00 Eur, 493,57 Eur, 17,24 Eur, 292,53 Eur, 395,34 Eur, 247,14 Eur, 171,49 Eur, 93,31 Eur, 121,05 Eur, 45,39 Eur, 110,96 Eur, 89,64 Eur, 56,16 Eur, 24,84 Eur, 50,76 Eur, 17,28 Eur, 30,24 Eur, 58,32 Eur, 22,03 Eur, 35,31 Eur, 22,03 Eur, 28,27 Eur, 19,28 Eur, 38,55 Eur, 22,95 Eur, 16,52 Eur, 115,64 Eur, 35,98 Eur a sumy 156,56 Eur (č.l. 14, 115 - 117). Súd považuje za preukázané aj to, že žalobca dňa 6.8.2021 žalovanej faktúrou č. 21088003 dobropisoval sumu 81,12 Eur (č.l. 53). Súd považuje za preukázané aj to, že žalobca dňa 29.6.2021 žalovanej vyfakturoval zmluvnú pokutu za oneskorené platby nájomného a energií vo výške 5 658,19 Eur a že táto suma je súčtom zmluvných pokút vo výške 666 Eur, 74,88 Eur, 738 Eur, 108 Eur, 909 Eur, 278,26 Eur, 1 098 Eur, 132,99 Eur, 25,27 Eur, 1 062,95 Eur, 36,90 Eur, 76,37 Eur, 425 Eur a 26,57 Eur (č.l. 15, 118).

5. V odôvodnení prvoinštančný súd ďalej uviedol, že pokiaľ ide o žalovanou predložené návrhy dohôd o urovnaní a súvisiacu e-mailovú komunikáciu, tieto dôkazy sú irelevantné - a to z dôvodu, že dohody o urovnaní neboli podpísané, a teda nepreukazujú, že by došlo aspoň k čiastočnému zániku záväzkov žalovanej. Pokiaľ žalovaná navrhla dôkaz - dopyt na žalobcu, či jej za 27 rokov vzťahu vyfakturoval zmluvnú pokutu, súd ho nevykonával - na rozhodnutie o zmluvných pokutách vyfakturovaných 29.6.2021 totiž nemá žiadny vplyv to, či aj v minulosti boli alebo neboli žalovanej vyfakturované nejaké iné zmluvné pokuty. Pokiaľ žalovaná navrhla dôkaz - dopyt o novom nájomcovi, súd ho nevykonával. Takýto dôkaz je totiž irelevantný, nakoľko zmluvná pokuta nie je neprimerane vysoká a tak je zbytočné vykonávať dôkazy súvisiace s výškou škody.

6. Prvoinštančný súd ďalej v odôvodnení uviedol, že dohody o zmluvných pokutách boli dojednané písomne, pričom súd v nich jednoznačne identifikované právne povinnosti, pre prípad porušenia, ktorých vznikla povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu a je v nich jednoznačne určená aj výška pokút (0,5 % denne), čo prvoinštančný súd vyhodnotil ako platné dohody o zmluvných pokutách. Ďalej argumentoval tým, že nezistil rozpor týchto dohôd o zmluvných pokutách s dobrými mravmi. Podľa prvoinštančného súdu hoci totiž na prvý pohľad by sa zmluvná pokuta vo výške 182,5% ročne (0,5% denne krát 365 dní) mohla javiť ako rozporná s dobrými mravmi, žiada sa uviesť, že z rozsudku NS SR sp.zn. 3Obdo/11/2019 vyplýva, že v prípade zmluvnej pokuty stanovenej určitou sadzbou za určité obdobie jej neprimeranosť nemožno usudzovať z výšky tejto sadzby - a to z dôvodu, že aj pri pokute 1% denne môže dlžník zabrániť rastu celkovej sumy tak, že v čo najkratšom čase splní svoju povinnosť zaplatiť dlžnú sumu. Horeuvedenú abstraktnú úvahu je možné in concreto ilustrovať na tom, že pokiaľ žalobca o.i. žiada sumu 6,48 Eur v súvislosti z oneskoreným zaplatením sumy 216 Eur (viď č.l. 115), skutočne nemožno dospieť k záveru, že by požiadavka žalobcu na zaplatenie sumy 6,48 Eur bola neprimeraná k omeškanej sume 216 Eur - inak povedané, ani pokuta vo výške 0,5% denne nemôže byť považovaná za neprimeranú. Pokiaľ takáto sadzba spôsobila, že žalobca žiada 586,88 Eur za omeškanie so úhradou sumy 491,11 Eur, žiada sa zdôrazniť, že takýto nárast zjavne spôsobila pasivita žalobkyne, ktorej trvalo 239 dní, kým žalobcovi zaplatila istinu.

7. Prvoinštančný súd ďalej v odôvodnení uviedol, pretože strany si platne dojednali zmluvné pokuty 0,5% denne a pretože v konaní bolo nesporné, že žalovaná uhradila žalobcovi sumu:

-1 800 Eur až 74 dní po splatnosti, súd dospel k záveru, že žalobcovi patrí zmluvná pokuta 666 Eur ($1\ 800\ \text{Eur} \times 0,005 \times 74\ \text{dní}$)

-288 Eur až 52 dní po splatnosti, súd dospel k záveru, že žalobcovi patrí zmluvná pokuta 74,88 Eur

-1 800 Eur až 82 dní po splatnosti, súd dospel k záveru, že žalobcovi patrí zmluvná pokuta 738 Eur

-288 Eur až 75 dní po splatnosti, súd dospel k záveru, že žalobcovi patrí zmluvná pokuta 108 Eur

-1 800 Eur až 101 dní po splatnosti, súd dospel k záveru, že žalobcovi patrí zmluvná pokuta 909 Eur

-409,20 Eur až 136 dní po splatnosti, súd dospel k záveru, že žalobcovi patrí zmluvná pokuta 278,26 Eur

-1 800 Eur až 122 dní po splatnosti, súd dospel k záveru, že žalobcovi patrí zmluvná pokuta 1 098 Eur

-409,20 Eur až 65 dní po splatnosti, súd dospel k záveru, že žalobcovi patrí zmluvná pokuta 132,99 Eur

-97,20 Eur až 52 dní po splatnosti, súd dospel k záveru, že žalobcovi patrí zmluvná pokuta 25,27 Eur

-1 848,60 Eur až 115 dní po splatnosti, súd dospel k záveru, že žalobcovi patrí zmluvná pokuta 1062,95 Eur
-295,20 Eur až 25 dní po splatnosti, súd dospel k záveru, že žalobcovi patrí zmluvná pokuta 36,90 Eur
-848,60 Eur až 18 dní po splatnosti, súd dospel k záveru, že žalobcovi patrí zmluvná pokuta 76,37 Eur
-1 000 Eur až 85 dní po splatnosti, súd dospel k záveru, že žalobcovi patrí zmluvná pokuta 425 Eur
-295,20 Eur až 18 dní po splatnosti, súd dospel k záveru, že žalobcovi patrí zmluvná pokuta 26,57 Eur,
t. j. spolu 5 658,19 Eur.

8. Pretože strany si platne dojednali zmluvné pokuty 0,5% denne a pretože v konaní bolo nesporné, že žalovaná uhradila žalobcovi nájomné/úhrady za energie splatné v rokoch 2018 - 2021 až po splatnosti, súd dospel k záveru, že žalobcovi patria zmluvné pokuty: - 36,72 Eur (0,5% z istiny 216 Eur x 34 dní omeškania); - 125,23 Eur (0,5% z istiny 491,11 Eur x 51 dní omeškania); - 43,20 Eur; - 139,97 Eur; - 22,68 Eur; - 81,03 Eur; - 6,48 Eur; - 71,21 Eur; - 8,64 Eur; - 14,73 Eur; - 39,96 Eur; - 90,86 Eur; - 17,28 Eur; - 58,93 Eur; - 7,56 Eur; - 44,20 Eur; - 5,33 Eur; - 3,24 Eur; - 201,36 Eur; - 75,60 Eur; - 297,12 Eur; - 43,20 Eur; - 223,46 Eur; - 24,84 Eur; - 525,49 Eur; - 65,88 Eur; - 586,88 Eur; - 32,40 Eur; - 550,04 Eur; - 129,60 Eur; - 473,92 Eur; - 97,20 Eur (0,5% z istiny 216 Eur x 90 dní omeškania); - 523,03 Eur (0,5% z istiny 491,11 Eur x 213 dní omeškania); - 108 Eur; - 446,91 Eur; - 93,96 Eur; - 397,80 Eur; - 70,20 Eur; - 321,68 Eur; - 84,24 Eur; - 385,52 Eur; - 37,80 Eur; - 61,39 Eur; - 54,00 Eur; - 493,57 Eur; - 17,24 Eur; - 292,53 Eur; - 395,34 Eur; - 247,14 Eur; - 171,49 Eur; - 93,31 Eur; - 121,05 Eur; - 45,39 Eur; - 110,96 Eur; - 89,64 Eur; - 56,16 Eur; - 24,84 Eur; - 50,76 Eur; - 17,28 Eur; - 30,24 Eur; - 58,32 Eur; - 22,03 Eur (0,5% z istiny 183,60 Eur x 24 dní omeškania); - 35,31 Eur; - 22,03 Eur (0,5% z istiny 183,60 Eur x 24 dní omeškania); - 28,27 Eur (0,5% z istiny 513,96 Eur x 11 dní omeškania); - 19,28 Eur; - 38,55 Eur; - 22,95 Eur; - 16,52 Eur; - 115,64 Eur; - 35,98 Eur (0,5% z istiny 513,96 Eur x 14 dní omeškania), t. j. spolu 9 396,57 Eur. Pokiaľ ide o správnosť horeuvedených súm, súd vychádzal z toho, že žalovaná nespochybnila okrem sumy 156,56 Eur výšku žiadanej inej sumy uvedenej v tabuľke na č.l. 115 - 117, a ani tú skutočnosť, že s tou-ktorou platbou špecifikovanou v stĺpci „predmet“ bola v omeškaní počas dób uvedených v stĺpci „počet dní“ (ktorá tabuľka bola zjavne podkladom pre vyfakturovanie sumy 9 553,13 Eur).

9. Prvoinštančný súd ďalej uviedol, že žalovaná okrem sumy 156,56 Eur nespochybnila žiadnu výšku zmluvnej pokuty a ani počet dní omeškania. Pretože zo súm 5.658,19 Eur a 9.396,57 Eur zaplatila iba 1.215,- Eur, súd ju zaviazal na doplatenie sumy 13.839,76 Eur.

10. K návrhu žalobkyne na moderáciu zmluvnej pokuty prvoinštančný súd uviedol, že moderovať je možné iba neprimerane vysokú zmluvnú pokutu. Keďže však v danom prípade nepovažoval zmluvnú pokutu za neprimerane vysokú ako je uvedené vyššie, nebol dôvod na jej moderáciu.

11. O trovách konania prvoinštančný súd rozhodol podľa pomeru úspechu strán, keďže žalobca sa domáhal sumy 15.211,32 Eur, pričom mal úspech v rozsahu 15.054,76 Eur, keď mu bolo priznaných 13.839,76 Eur + 1.215,- Eur bolo žalovanou dobrovoľne zaplatených počas priebehu konania predstavuje jeho úspech 98,97 % a neúspech 1,03 %. Prvoinštančný súd mu preto priznal náhradu trov konania v rozsahu 97,94 %.

Odvolaie žalovanej

12. Žalovaná sa v čas podaným odvolaním domáhala, aby odvolací súd výrok o povinnosti zaplatiť žalobcovi 13.839,76 Eur a výrok o povinnosti nahradiť žalobcovi trovy konania zrušil a vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a rozhodnutie. Namietala naplnenie odvolacích dôvodov podľa § 365 ods. 1 písm. e), f) a h) CSP.

13. Žalovaná v odvolaní uviedla, že v rozhodnutí NS SR 3Obdo/11/2019, ktoré na pojednávaní predkladal žalobca sú vo vzťahu k primeranosti zmluvnej pokuty uvedené viaceré rozhodnutia NS SR. Odcitovala z rozhodnutia 2Obdo/39/2010, podľa ktorého pri úvahách o primeranosti zmluvnej pokuty a prípadnom využití moderačného práva by sa mal súd zaoberať všetkými relevantnými okolnosťami prípadu. Súdom by sa mal zamerať aj na iné skutočnosti (napr. hospodársku pozíciu zmluvných strán pri uzatváraní zmluvy, spôsob zapracovania zmluvnej pokuty do zmluvy, reciprocitu zmluvnej pokuty, druh zavinenia dlžníka, ako aj skutočnosť, či došlo k vzniku škody alebo nie a podobne); na to nadväzuje NS SR v označenom rozhodnutí 3Obdo/ 11/ 2019 „je zrejmé, že pre správnu aplikáciu ustanovenia § 301 Obchodného zákonníka (a pre moderáciu zmluvnej pokuty) musia byť splnené viaceré predpoklady.

Súd musí pritom vyhodnocovať všetky tieto predpoklady a nemôže vychádzať len z jedného, pričom zostávajúce ostanú zo strany súdu rozhodujúceho vo veci nepovšimnuté“. Žalobkyňa uviedla, že ku komplexnému pohľadu na záväzkovo-právny vzťah strán sporu patrí aj dĺžka trvania tohto záväzkovo-právneho vzťahu 27 rokov a tiež fakt načasovania zmluvnej pokuty práve v období celospoločenských zmien a neistôt v dôsledku Covid situácie, po nástupe D. D. na pozíciu obchodného námestníka, žalobca ako prenajímateľ prvýkrát požadoval zaplatenie zmluvnej pokuty. Namietala, že súd nevyhovел návrhu na dopytovanie žalobcu, či za všetky roky trvania zmluvného vzťahu účastníkov konania bola voči žalobkyni vystavená faktúra na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo zaslaná výzva na jej zaplatenie, čo je podľa žalobkyne relevantnou okolnosťou prípadu účastníkov súdneho konania.

14. Ďalej uviedla, že upriamuje pozornosť na funkciu zmluvnej pokuty - prevenčná, uhradzovacia a sankčná, pričom ohľadne nájmu priestoru o výmere 36 m² podľa zmluvy č. 95/N/064/10 osobne prevzala 22.7.2022 výpoveď nájomnej zmluvy č. 95/N/064/10 zo dňa 14.07.2010, na základe dohody priestor vypratala do konca júla 2021, zaplatila nájom a zálohy energií za tento priestor a žalobca trvá aj na zaplatení zmluvnej pokuty vyfakturovanej faktúrou č. 21200012 na sumu 9.553,13 Eur napriek tomu, že pri rokovaní žalobca podmieňoval prehodnotenie a odpustenie zmluvnej pokuty ak žalovaná vyprace priestor a zaplatí uvedené platby.

15. Žalovaná ďalej v odvolaní poukázala na svoje vyjadrenie zo dňa 2.9.2022, v ktorom popísala aktívnu komunikáciu vo veci riešenia oneskorených úhrad, čo podľa NS SR je tiež faktom, ktorý treba zohľadniť, a to postoj dlžníka „ k ním prevzatej zmluvnej povinnosti " (bod 15 . 2 . Rozsudku NS SR). Ďalej uviedla, že penalizované obdobie je v časti pre Gastro faktúry za obdobie, kedy žalovaná nemohla v dôsledku Covid opatrení poskytovať služby. Uviedla, že zotrváva na svojich vyjadreniach o hodnote zabezpečovanej povinnosti pre žalobcu, čo je ďalší faktor, ktorý uvádza NS SR vo svojom rozhodnutí 3Obdo/11/2019 „môže byť podstatný rozdiel, ak je zmluvnou pokutou zabezpečené bagateľné plnenie, alebo ak je zabezpečené plnenie vo vyššej výške, ktorého nesplnenie môže mať pre veriteľa vážne negatívne ekonomické, prípadne až likvidačné dôsledky". Podľa žalovanej existenčné problémy vznikajú žalovanej uplatňovaním zmluvnej pokuty a spolu so ňou aj štyrom jej zamestnancom.

16. Žalovaná ďalej v odvolaní poukázala na to, že pri rozhodovaní treba prihliadať na to, či porušením zmluvnej povinnosti vznikla druhej strane škoda, pričom žalovaná v predmetnom konaní uviedla, že žalobcovi žiadna škoda nevznikla a tento to ani netvrdil. Poukázala tiež na to, že za pozemok pod novinovým stánkom bola vyrubená pokuta za obdobie veľmi vopred zdaňovacieho obdobia, resp. obdobia čerpania služby, keď pri faktúre 21021129 je suma 1.848,60 Eur na druhý polrok 2021 so splatnosťou 5.4.2021, to znamená, že žalobca požadoval úhradu 86 dní dopredu pred čerpaním služby a penále bolo vyrubené k 29.6.2021, teda ešte pred čerpaním služby vo výške 501,37 Eur. Faktúra síce bola uhradená po splatnosti, ale v čase pred čerpaním služby, a to čiastka 848,60 Eur dňa 23.4.2021 - 18 dní po splatnosti a 1.000,- Eur bolo doplatených 29.6.2021, síce 85 dní po splatnosti. To isté sa vzťahuje aj na zálohovú faktúru za energie pod novinovým stánkom na druhý polrok 2021 č. 21022202, ktorá bola síce uhradená 18 dní po splatnosti, no služba bola čerpaná až o ďalších 68 dní. Aká škoda potom vznikla žalobcovi, keďže pokuta bola vyrubená ešte pred obdobím čerpania služby. Táto argumentácia je aktuálna aj pri faktúrach č. 90308117, 90308200, 20038121, 20038207, ktoré mali splatnosť 3 mesiace vopred pred čerpaním služby. Je tu aktuálna aj otázka posúdenia vzájomného pomeru pôvodnej a sankčnej povinnosti.

17. Podľa žalovanej z uvedenej argumentácie žalovanej vyplýva, že prvoinštančný súd sa nezaoberal všetkými predpokladmi nároku žalobcu na zaplatenie zmluvnej pokuty a žalobkyninej žiadosti na zníženie zmluvnej pokuty, a preto bolo potrebné napadnuté rozhodnutie v napadnutej časti zrušiť.

Vyjadrenie žalobcu k odvolaniu žalovaného

18. Žalobca vo svojom vyjadrení k žalobe uviedol, že prvoinštančný súd pri úvahe o primeranosti zmluvnej pokuty a prípadnom využití moderačného práva vyhodnotil všetky skutočnosti rozhodnuté pre prejednávajúcu vec. Navrhol, aby odvolací súd prvoinštančné rozhodnutie potvrdil a žalobcovi priznal náhradu trov odvolacieho konania. Podľa žalobcu zmluvná pokuta predstavovala v priemere sumu 2,45 Eur denne, pri energiách 1,08 Eur denne, pokiaľ ide o nájom pozemku to bolo 1,50 Eur denne a pri energiách 0,24 Eur denne. Súd prihliadol aj na správanie žalovanej, ktorá bola pravidelne v omeškaní s úhradou záväzkov zabezpečených zmluvnou pokutou, čím dospel správne k záveru, že výšku zmluvnej pokuty si spôsobila žalovaná svojou pasivitou. Názor podporuje aj rozhodnutie NS ČR zo 6.11.2009

sp.zn. 21Cdo 4430/2007, podľa ktorého dlžník nemôže úspešne namietat' rozpor dojednania o zmluvnej pokute s dobrými mravmi, ak mohol zabrániť rastu celkovej výšky zmluvnej pokuty splnením hlavného záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou.

19. Žalobca ďalej uviedol, že je irelevantné, či žalobcovi vznikla škoda alebo nie, pretože zmluvná pokuta plní aj funkciu dostatočne motivovať a odrádzať dlžníka od porušovania zabezpečenej zmluvnej povinnosti. Návrh žalovanej na dopytovanie, či jej bola žalobcom v minulosti vyúčtovaná zmluvná pokuta považoval žalobca za irelevantný, nakoľko sám žalobca na pojednávaní 12.9.2022 uviedol, že žalovanej nevyúčtoval nikdy zmluvnú pokutu a ani úroky z omeškania a ani paušálne náklady spojené s uplatňovaním pohľadávky napriek tomu, že bolo preukázané a žalovanou nebolo rozporované, že žalovaná za posledné 3 roky pred skončením nájmu bola opakovane v omeškaní s platbami nájmu a energií a že k ukončeniu nájmu došlo práve z dôvodu neplatenia nájmu.

20. Žalovaný tiež uviedol, že pokiaľ žalovaná namietala, že súd nezohľadnil jej postoj a teda snahu aktívne riešiť oneskorené úhrady žalobca uviedol, že aktívna komunikácia nie je ničím výnimočným v obchodných vzťahoch. Skutočnosť, či žalobkyňa prevzala výpoveď z nájmu osobne a bez obštrukcií nemá žiadny právny význam pre ukončenie nájmu. Priestory boli odovzdané na základe dohody zmluvných strán. Zaplatením platieb za nájom a energie došlo k splneniu zmluvných povinností.

21. Podľa žalobcu je zrejmé a žalovaná v konaní nepreukázala opak, že k meškaniu s platbami dochádzalo výlučne zo subjektívnych dôvodov na strane žalovanej. Prenájom nehnuteľností je hlavným predmetom podnikania žalobcu a preto platenie nájomného a platieb spojených záujmov sú pre ekonomickú činnosť žalobcu zásadnými skutočnosťami. Žalobca z nájmu zabezpečuje chod spoločnosti, údržbu nehnuteľnosti ako aj investičné zámery a zo zálohových platieb na energie uhrádza svoje zálohové platby, úhradou ktorých zabezpečuje neručený výkon práv nájomcov, pričom ich neuhradením sa žalobca dostáva do ekonomickej nerovnováhy.

22. Žalobca poukázal na to, že v zmluvných vzťahoch platí zásada „pacta sunt servanda“ a zásada poctivého obchodného styku, ktorých spoločným znakom je plnenie zmluvných záväzkov a nie ich nerešpektovanie a porušovanie. Žalobca ďalej odcitoval z rozhodnutí NS ČR sp.zn. 28Cdo 3113/2007 a 32Cdo 1432/2010.

Vyjadrenia strán

23. Žalovaná vo vyjadrení k vyjadreniu žalobcu k jej odvolaniu uviedla, že v odvolaní poukázala na to, že súd sa nezaoberal všetkými relevantnými skutočnosťami. Aj žalobca nechal nepovšimnutú faktúru k nájmu za pozemok na druhý polrok 2020 na sumu 1.800,- Eur, pri ktorej splatnosti 31.3.2020 bola zaplatená 31.7.2020 vyúčtoval zmluvnú pokutu vo výške 1.098,- Eur. Matematicky to vychádza 91,25 % denný úrok z omeškania. Pri nájme za polrok, t.j. za 182,5 dní je suma nájomného 9,- Eur na jeden deň a suma zmluvnej pokuty 9,863 za jeden deň. Úvaha o primeranosti zmluvnej pokuty v takomto prípade absentuje. Ďalej uviedla, že pokiaľ žalobca poukazoval na rozhodnutie NS ČR 21Cdo/4430/2007 tak skutkové okolnosti v predmetnej veci sú odlišné, a to také, že žalovaná záväzky platila, síce niekedy s omeškaním ale pravidelne a priebežne vždy podľa svojich finančných možností ovplyvnených aj Covid celospoločenskými zmenami. Poukázala na to, že žalobca nepožiadala Ministerstvo financií SR o dotáciu na vykrytie nákladov nájmov s cieľom znížiť cenu nájmu o 50 %, splatnosť nájmu na druhý polrok v roku 2020 stanovil na 31.3.2020 a za obdobie od mojej úhrady 31.7.2020 žaluje zmluvnú pokutu 91,25 % denne. Skutkovým okolnostiam patrí aj fakt uvedený v odvolaní, že splatnosť uhrádza služby vrátane zmluvnej pokuty predchádzalo čerpaniu služby.

24. Žalovaná ďalej uviedla, že pokiaľ žalobca uviedol, že je irelevantné, či žalobcovi vznikla alebo nevznikla škoda Najvyšší súd v rozhodnutí 2Obdo/39/2010 uviedol, že pri využití moderačného práva by sa mal súd zaoberať všetkými relevantnými okolnosťami prípadu medzi inými aj na skutočnosť, či došlo k vzniku škody alebo nie. Pokiaľ žalobca vo vyjadrení uvádza, že je potrebné dodržiavať zásadu pacta sunt servanda a zásadu poctivého obchodného styku jeho správanie k tomu nezodpovedá, keď pri rokovaníach prisľúbil prehodnotenie a odpustenie zmluvnej pokuty. Pokiaľ žalobca uviedol, že prenájom nehnuteľností je jeho hlavným predmetom činnosti, nekorešponduje to s výpisom z obchodného výpisu žalobcu. Ďalej uviedla „Čo sa týka hospodárskej pozície účastníkov konania a posúdenia ekonomického dopadu rozhodnutia súdu o zmluvnej pokute, ako relevantnými faktormi posúdenia žalobného nároku, tieto v napadnutom prvostupňovom rozhodnutí absentujú: hospodárska pozícia žalobcu cez jeho

spoločníkov: Ing. Miroslav Stacho (Amirp, spol. s r.o., Bene reality s.r.o., FOOD FACTORING s.r.o., L U D O, spol. s r.o., MS Estate, spol. s r.o., OLÝRI, s.r.o., Orlové a príroda, s. r. o., PEM, spol. s r.o., PRIMA ESTATE, s.r.o., PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o., ZDROJ MT, spol. s r.o.) a PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, spol. s r.o. (a jeho spriaznené subjekty: PRIMA ZDROJ Banská Bystrica, a.s., PRIMA ZDROJ holding, a.s., PRIMA ZDROJ Prievidza, spol. s r.o., PRIMA ZDROJ Púchov, spol. s r.o., PRIMA ZDROJ ŽILINA, a.s., PRIMA ZDROJ SPIŠ, spol. s r.o.) vs. hospodárska pozícia žalovanej.

25. Žalobca vo svojom vyjadrení uviedol, že nie je zrejmé ako žalovaná dospela k 91,25 % denný úrok z omeškania, keď zmluvná pokuta bola dohodnutá vo výške 0,5 % denne z dlžnej sumy. Žalovaná nenamietala, či už pri uzatváraní nájomnej zmluvy alebo počas celého trvania nájomného vzťahu, zmluvné dojednanie medzi stranami až kým si žalobca neuplatnil svoj zmluvný nárok po tom, čo žalovaná dlhodobo neplnila svoje záväzky riadne a včas. Žalovaná svoje záväzky opakovane a dlhodobo platila s oneskorením niekoľkých až desiatok dní, čo žalobcovi spôsobovalo problémy. Aj žalobca prechádzal nepriaznivými dôsledkami spojenými s opatreniami proti šíreniu Covid 19 a ako zamestnávateľ bol povinný plniť všetky svoje povinnosti a záväzky voči zamestnancom. Tvrdenie o tom, že žalobca nepožiadaval Ministerstvo financií SR o dotáciu na úhradu nájomného, ktoré žalovaná nijako nepreukázala, považoval za účelové, pretože k omeškaniu s úhradou nájomného dochádzalo už pred Covidom a teda mimo sťaženého obdobia. Prevádzka novinových stánkov s ktorou súvisí nájom pozemku nebola počas Covidu výrazne obmedzená. Pokiaľ sa nájomca s prenajímateľom nedohodli na poskytnutí zľavy z nájomného, nájomca mal možnosť uhrádzať prenajímateľovi celé neuhradené nájomné za obdobie sťaženého užívania, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach. Avšak žalovaná túto možnosť nevyužila. Na účely poskytovania dotácie alebo zľavy na nájomnom sa za nájomné nepovažujú ďalšie záväzky ako sú úhrady za energie, pričom žalovaná aj tieto platby uhrádzala spravidla po splatnosti.

26. K námietke, že splatnosť úhrad za služby predchádzala čerpaniu služby žalobca uviedol, že žalovaná so žalobcom si dohodli aj splatnosť a tiež sa dohodli na výške zmluvnej pokuty za omeškané platby, preto sa nemôže odvolávať na to, že zmluvná pokuta bola vyrubená pred čerpaním služby. Začiatok počítania zmluvnej pokuty nebol dohodnutý na poskytnutie zdaniteľného plnenia.

27. Žalobca ďalej uviedol, že povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu nie je závislá od samotného vzniku škody. Súd by mal pri moderácii prihliadnuť na vznik škody vtedy, keď sa veriteľovi dostane plnenie zo zmluvnej pokuty a aj z náhrady škody. Žalobca si dohodou o zmluvnej pokute snažil zabezpečiť inú škodu, ktorá môže v dôsledku omeškania nájomcu vzniknúť, a to z dôvodu, že žalobca sa dostane do druhotnej platobnej neschopnosti. Poukázal na to, že iné finančné nároky voči žalovanej neuplatnil.

28. Tvrdenia žalovanej týkajúce sa osoby konateľa vyhodnotil žalobca ako nezmyselné a založené na nevedomosti a neznalosti problematiky právnických osôb zo strany žalovanej. Poukázal tiež na to, že odvolací súd môže prihliadať len na odvolacie dôvody podané v zákonom stanovenej lehote na podanie odvolania. Žalobca preto žiadal, aby odvolací súd na podanie žalovanej zo dňa 17.2.2023 ako na celok neprihliadol.

Posúdenie odvolacím súdom

29. Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd príslušný na rozhodnutie o odvolaní podľa § 34 zák. č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) po zistení, že odvolanie bolo podané včas (§ 362 ods. 1 CSP) a oprávnenou osobou proti rozhodnutiu, proti ktorému je možné podať odvolanie, bez nariadenia pojednávania v súlade s § 385 ods. 1 CSP viazaný rozsahom odvolania, odvolacími dôvodmi a zisteným skutkovým stavom súdom prvej inštancie (§ 379, § 380 ods. 1, § 383 CSP) prejednal odvolanie a dospel k záveru, že odvolanie nebolo dôvodné.

30. Rozhodnutie bolo verejne vyhlásené dňa 24.1.2024. Oznámenie o verejnom vyhlásení rozhodnutia bolo vyvesené na úradnej tabuli a webovej stránke súdu od 17.1.2024 do 24.1.2024.

31. Podľa § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

32. Podľa § 365 ods. 1 CSP, odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,

- b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
- c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
- d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
- e) súd prvej inštancie nevykonával navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
- f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
- g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
- h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

33. Podľa § 365 ods. 3 CSP, odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.

34. Podľa § 387 ods. 1 a 2 CSP, (1) odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. (2) Ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

35. Podľa § 366 CSP, prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len vtedy, ak a) sa týkajú procesných podmienok, b) sa týkajú vylúčenia sudcu alebo nesprávneho obsadenia súdu, c) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo d) ich odvolateľ bez svojej viny nemohol uplatniť v konaní pred súdom prvej inštancie.

36. Podľa § 544 ods. 1, 2 zák. č. 40/1964 Občianskeho zákonníka, (1) ak strany dojednávajú pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu, je účastník, ktorý túto povinnosť poruší, zaviazaný pokutu zaplatiť, aj keď oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti nevznikne škoda. (2) Zmluvnú pokutu možno dojednať len písomne a v dojednaní musí byť určená výška pokuty alebo určený spôsob jej určenia.

37. Podľa § 261 ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník“), táto časť zákona upravuje záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi, ak pri ich vzniku je zrejmé s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týkajú ich podnikateľskej činnosti.

38. Podľa § 301 Obchodného zákonníka, neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú s vzťahuje zmluvná pokuta. Na náhradu škody, ktorá vznikla neskôr, je poškodený oprávnený do výšky zmluvnej pokuty podľa § 373 a nasl.

39. Odvolací súd sa podľa § 387 ods. 2 CSP v rozsahu druhej výrokovej vety v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia súdu prvej inštancie a na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia s poukazom na dôvody odvolania žalovaného dôvody dopĺňa. Dôvody dopĺňa nasledovne.

40. Žalovaná v odvolaní namietala, že prvoinštančný súd sa nezaoberal všetkými predpokladmi nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. Túto námietku nekonkretizovala. Neuviedla, ktorým predpokladom vzniku nároku na zmluvnú pokutu sa prvoinštančný súd nezaoberal. Odvolací súd je viazaný odvolacími dôvodmi tak, ako boli v odvolaní uplatnené. Odvolací súd preto z takto uplatneného dôvodu odvolania nemohol dospieť k záveru o dôvodnosti odvolania. Námietka nemohla obstať, nakoľko prvoinštančný súd svoje zistenie o splnení podmienok na vznik práva na zaplatenie zmluvnej pokuty na strane žalobcu vo výške ako bola priznaná v druhom výroku napadnutého rozsudku dospel na základe nesporných skutkových tvrdení. Žalovaná žiadne so žalobcom uvádzaných skutkových tvrdení o vzniku práva na zaplatenie zmluvnej pokuty na základe dohôd uzatvorených medzi žalobcom a žalovanou v nájomných zmluvách a na základe toho, že žalovaná zabezpečovanú povinnosť platiť riadne a včas dohodnuté nájomné a zálohy na energie nesplnila a s plneniami povinností meškala tak, ako to dokladal žalobca v žalobe. Žalovaná v priebehu konania žiadnu z týchto skutočností nerozporevala. V Civilnom sporovom konaní súd rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z nesporných skutkových tvrdení strán

a v prípade, že ich účinne poprela protistrana, na základe toho, či tieto skutkové tvrdenia boli v konaní alebo neboli v konaní vykonaným dokazovaním preukázané. Žalovaná namietala len výšku zmluvnej pokuty vo vzťahu k dobropisu k jednej z faktúr, a to v časti 156,56 Eur, v ktorej časti žalobca v priebehu konania zobral žalobu späť. Odvolací súd podporne poukazuje na rozhodnutie Ústavného súdu sp. zn. IV ÚS 90/2019, podľa ktorého „iba uvedenie všeobecných odvolacích dôvodov v odvolaní nie je postačujúce na to, aby odvolací súd mohol o odvolaní rozhodnúť, resp. uvedením len všeobecných odvolacích dôvodov v odvolaní bez bližšie špecifikácie konkrétnych okolností prípadu nie je splnená zákonom stanovená náležitosť odvolania spočívajúca v povinnosti uviesť v odvolaní „odvolacie dôvody“. Relevantná právna úprava neumožňuje súdu vyzvať stranu sporu na doplnenie chýbajúcej náležitosti odvolania spočívajúcej v absencii konkretizácie odvolacieho dôvodu a zároveň neumožňuje strane sporu meniť a dopĺňať odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie po uplynutí lehoty na podanie odvolania“.

41. Odvolací súd z obsahu súdneho spisu zistil, že strany sporu uzatvorili nájomné zmluvy č. 95/N/064/10 dňa 14.7.2010 a č. 95/N/344/14 dňa 30.9.2014. Zmluvné strany si pre prípad meškania s úhradou nájomného v obidvoch nájomných zmluvách dohodli zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % denne z hodnoty dlžnej čiastky a pre prípad omeškania s úhradou energií si dohodli zmluvnú pokutu v rovnakej výške. Žalobca žalovanej vyúčtoval zmluvnú pokutu dohodnutú v zmluve 95/N/344/14 faktúrou č. 21200006 zo dňa 29.6.2021 vo výške 5.658,19 Eur a faktúrou č. 21200012 zo dňa 29.6.2021 vyúčtoval zmluvnú pokutu v zmysle nájomnej zmluvy 95/0/064/10 vo výške 9.553,13 Eur. Podľa výpočtu zmluvnej pokuty žalovaná meškala splnením svojich povinností podľa predmetných nájomných zmlúv a uvedenými faktúrami jej boli vyúčtované zmluvné pokuty za jednotlivé meškania v období od 5.7.2018 do 15.6.2021 vo vzťahu k nájomnej zmluve na nebytový priestor a vo vzťahu k nájomnej zmluve na pozemok za obdobie od 30.11.2018 do 5.4.2021. Po čiastočnom späťvzťatí žaloby zostala predmetom konania len zmluvná pokuta v nerozporovanej výške. Neboli rozporované jednotlivé sumy a ani počet dní meškania s jednotlivými platbami.

42. Žalovaná svojimi ďalšími odvolacími námietkami v podstate namietala nesprávnosť napadnutého rozhodnutia spočívajúcu v tom, že prvoinštančný súd nevyhovel jej návrhu na moderáciu zmluvnej pokuty, pričom sa nezaoberal relevantnou okolnosťou prípadu, keď nevyhovel návrhu, aby zistil od žalobcu, či žalovanej vyúčtoval v minulosti zmluvnú pokutu, nezobral do úvahy postoj žalobcu, ktorý podmieňoval prehodnotenie a odpustenie vyfakturovanej zmluvnej pokuty včasným vypratáním prenajatého priestoru. Nezobral do úvahy vyjadrenie žalovanej o hodnote zabezpečovanej povinnosti a dopade zmluvnej pokuty na žalovanú, konkrétne že žalobcovi nevznikla škoda, keďže povinnosť platiť nájomné bolo dohodnuté platbami vopred a i keď došlo k omeškaniu s platením úhrad, platby boli uhradené ešte pred čerpaním služieb.

43. Obchodný zákonník v § 301 dáva súdu možnosť znížiť neprimerane vysokú zmluvnú pokutu s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Z uvedeného znenia zákona je zrejmé, že upravuje možnosť a nie povinnosť súdu zmluvnú pokutu moderovať. Preto § 301 Obchodného zákonníka nemožno vykladať tak, že je to súd, ktorý má hľadať dôvody pre moderáciu zmluvnej pokuty, ale je to tá strana sporu, ktorá má povinnosť zmluvnú pokutu platiť, aby sa moderácie zmluvnej pokuty domáhala. Pokiaľ sa žalovaná domáhala moderácie zmluvnej pokuty a teda, aby súd na svoje rozhodnutie aplikoval § 301 Obch. zák., z hľadiska procesného bolo potrebné, aby si súčasne k takémuto nároku uplatnila povinnosť tvrdenia a dôkaznú povinnosť. V zmysle čl. 8 Civilného sporového poriadku strany sporu sú povinné označiť skutkové tvrdenia dôležité pre rozhodnutie vo veci a podporiť svoje tvrdenia dôkazmi. Súd môže rozhodovať len v rozsahu, v akom si strana sporu splnila povinnosť tvrdenia a dôkaznú povinnosť a preto aj moderačné právo môže súd uplatniť len v takom rozsahu, aký vyplýva z tvrdení a dôkazov strany, ktorá sa dožaduje moderácie jej povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu.

44. Žalovaná v konaní na súde prvej inštancie v odpore proti platobnému rozkazu navrhla pre prípad, že sa bude pokračovať v konaní po zrušení platobného rozkazu, aby bola podľa § 301 Obch. zák. znížená neprimerane vysoká zmluvná pokuta. Žalovaná vo svojom ďalšom podaní – vyjadrení zo dňa 2.9.2022 vo vzťahu k jej návrhu na moderáciu zmluvnej pokuty súdom uviedla, že požaduje zníženie neprimerane vysokej zmluvnej pokuty s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti; hodnota zabezpečovanej povinnosti pre žalobcu vzhľadom na jeho podnikateľskú tradíciu a majetok nie je existenčná – naopak existenčné problémy vznikajú žalovanej uplatňovaním zmluvnej

pokuty a spolu s ňou jej štyrom zamestnancom. K významu zabezpečovanej povinnosti uviedla, že dostala výpoveď z priestorov rýchleho občerstvenia a tento na svoje náklady vypratala. Ďalej že zákon umožňuje zníženie pokuty až do výšky vzniknutej škody, pričom podľa žalovanej žalobcovi žiadna škoda oneskorenými platbami nevznikla a preto požaduje znížiť zmluvnú pokutu na sumu 1,- Eur paušálne za každú oneskorenú platbu bez ohľadu na počet dní omeškania. Súd prvej inštancie v odôvodnení napadnutého rozhodnutia uviedol, ako vyhodnotil návrh žalovanej na moderáciu zmluvnej pokuty, pričom dospel k záveru, že zmluvná pokuta v dohodnutej výške 0,5% denne z dlžnej čiastky nebola neprimeraná, nakoľko to nie je možné usudzovať z takejto sadzby s poukazom na rozsudok NS SR sp. zn. 3Obdo/11/2019, z ktorého vyplýva, že v prípade zmluvnej pokuty stanovenej určitou sadzbou za určité obdobie jej neprimeranosť nemožno usudzovať z výšky tejto sadzby a to z dôvodu, že aj pri pokute 1 % denne môže dlžník zabrániť rastu celkovej sumy tak, že splní svoju povinnosť zaplatiť dlžnú sumu. Na súdený prípad konkretizoval, že pokiaľ žalobca napr. žiada sumu 6,48 Eur zmluvnú pokutu s oneskoreným zaplatením sumy 216,- Eur (čl. 115), nemožno dospieť k záveru, že by požiadavka žalobcu na zaplatenie sumy 6,48 Eur bola neprimeraná k omeškanej sume 216,- Eur. Pokuta vo výške 0,5% nemôže byť považovaná za neprimeranú. Pokiaľ táto sadzba spôsobila, že žalobca žiada 586,80 Eur za omeškanie s úhradou sumy 491,11 Eur, súd zdôraznil, že takýto nárast zjavne spôsobila pasivita žalovanej, ktorej trvalo 239 dní, kým žalobcovi zaplatila istinu. Prvoinštančný súd tiež uviedol, že pokiaľ žalovaná navrhla dôkaz dopyt na žalobcu, či jej za 27 rokov vzťahu vyfakturoval zmluvnú pokutu, súd takýto dôkaz nevykonával, pretože skutočnosť, či v minulosti boli alebo neboli žalovanej vyfakturované nejaké iné zmluvné pokuty, nemá žiadny vplyv na rozhodnutie v predmetnej veci. Keďže súd nedospel k tomu, že by mala byť pokuta neprimeraná, nevykonával ani ďalší dôkaz, ktorý by mal súvisieť s určením výšky škody.

45. Žalovaná v konaní pred súdom prvej inštancie okrem tvrdenia, že zabezpečovaná povinnosť pre žalobcu nie je existenčná a naopak, zaplatením zmluvnej pokuty žalovanej vzniknú existenčné problémy neuviedla žiadne iné tvrdenia a argumenty, pre ktoré by súd prvej inštancie mal zmluvnú pokutu moderovať. Žalobca si predmetnou žalobou uplatnil jeho právo na desiatky zmluvných pokút, ktoré vyfakturoval spolu dvomi faktúrami žalovanej. Žalovaná namieta neprimeranosť zmluvnej pokuty, ktorá ale predstavuje súčet niekoľkých desiatok zmluvných pokút. V zmysle ustálenej rozhodovacej praxe najvyšších súdnych autorít (čl. 2 ods. 2 CSP), obsiahnutej v rozhodnutí Najvyššieho súdu SR sp.zn. 3Obdo/11/2019 zo dňa 17.7.2019, publikovaného v Zbierke stanovísk k NS a rozhodnutí súdov pod R/43/2019 platí, že celková výška zmluvnej pokuty, ktorú je dlžník povinný zaplatiť, nie jej jediným kritériom, pre ktoré môže súd postupom podľa § 301 Obchodného zákonníka zmluvnú pokutu znížiť. Preto, ak v prvoinštančnom konaní žalovaná neuviedla žiadne také tvrdenia a argumenty podopreté dôkazmi, z ktorých by bolo možné dospieť k záveru, že dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 0,5 % denne z omeškania zo sumy, ktorá nebola zaplatená včas je pokutou neprimeranou, chýbali skutočnosti, na základe ktorých by súd mohol dospieť k záveru o neprimeranosti zmluvnej pokuty. Žalovaná v odvolaní uviedla ako dôvod neprimeranosti k zabezpečovanej povinnosti konkrétne faktúry za služby, ktoré boli zaplatené síce po splatnosti, ale išlo o povinnosť platiť platby pred čerpaním služby. Takéto prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej inštancie nemožno v odvolaní použiť, resp. možno ich použiť len v prípade, že by boli splnené podmienky podľa § 366 CSP citovaného vyššie, ktoré v tomto konaní ale splnené neboli. Odvolací súd na takéto skutkové tvrdenia, ktoré by bolo možné vzťahovať k argumentácii žalovanej o neprimeranosti výšky zmluvnej pokuty nemohol prihliadnuť.

46. Žalovaná v prvoinštančnom konaní uviedla, že žalobca počas zmluvného vzťahu medzi sporovými stranami voči žalovanej neuplatňoval zmluvnú pokutu, pričom v odvolaní prvoinštančnému súdu vyčíta, že nevykonával žalovanou navrhovaný dopyt voči žalobcovi a tak neposúdil vzťahy medzi nimi komplexne. K takejto odvolacej námietke možno uviesť, že jednak nebolo v konaní sporné, že žalobca v predchádzajúcom období nevyúčtoval žalovanej zmluvnú pokutu, nakoľko žalobca toto potvrdil na pojednávaní a uviedol, že neuplatňoval ani svoje právo na úroky z omeškania a ani svoje právo na paušálnu náhradu za uplatňovanie svojich pohľadávok. Jednak z takejto skutočnosti nemožno dospieť k tomu, že pokuta, vo výške v akej bola dohodnutá, je neprimerane vysoká vzhľadom na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti. Ani skutočnosť, že žalobca pokiaľ mu počas trvania vzťahu vzniklo právo na zmluvnú pokutu voči žalovanej toto neuplatňoval a ani skutočnosť, že žalovaná nemeškala v predchádzajúcom období s plnením svojich povinností (nie je zrejmé, aké dôvody mali žalobcu viesť k tomu, že zmluvnú pokutu neuplatňoval, keďže žalobkyňa neuviedla, či tomu tak malo byť z dôvodu, že nemeškala s plnením svojich záväzkov alebo preto, že síce meškala, ale žalobca si svoje práva

neuplatnil) nemá žiadnu vypovedaciu schopnosť o primeranosti alebo neprimeranosti dohodnutej výšky zmluvnej pokuty platiť túto vo výške 0,5 % denne zo sumy nezaplatenej včas a ani žiadnu vypovedaciu schopnosť o hodnote, či význame zabezpečovanej povinnosti.

47. Pokiaľ žalovaná poukazovala na svoju snahu dohodnúť sa na znížení zmluvnej pokuty je možné k tomu uviesť aj to, že správanie žalovanej po vyúčtovaní zmluvnej pokuty nemá žiadny význam pre zistenie, že pokuta bola dohodnutá ako neprimerane vysoká. Pokiaľ žalovaná pritom poukazovala na bod 15.2 druhá veta rozsudku NS SR 3Obdo/11/2019 ktorý uviedol, „okrem týchto predpokladov priamo upravených v ustanovení § 301 Obchodného zákonníka treba zohľadniť aj druh zavinenia dlžníka, jeho postoj k nim prevzatej zmluvnej povinnosti, ako aj skutočnosť, že zaplatenie zmluvnej pokuty má predstavovať sankciu za porušenie zmluvnej povinnosti“. Najvyšší súd teda uviedol, že je potrebné zohľadniť tak druh zavinenia dlžníka, ako aj jeho postoj k nim prevzatej zmluvnej povinnosti. Nie postoj k zaplateniu zmluvnej pokuty. Žalovaná v prvoinštančnom konaní žiadne skutočnosti ohľadne druhu svojho zavinenia pri oneskorenom plnení zmluvnou pokutou zabezpečenej povinnosti platiť nájomné a zálohy na energie riadne a včas a ani žiadne skutočnosti ohľadom jej postoja k tejto ňou prevzatej zmluvnej povinnosti platiť nájomné a zálohy na energie v dohodnutých lehotách, v prvoinštančnom konaní netvrdila. Prvoinštančný súd preto mohol zohľadniť len tie skutočnosti, ktoré boli žalobkyňou tvrdené a v prvoinštančnom konaní preukázané.

48. Pokiaľ žalovaná poukazovala na existenčné problémy, ktoré jej má spôsobiť zaplatenie zmluvnej pokuty tieto nedokladovala. Ani nekonkretizovala z čoho by bolo možné vyvodiť, že zaplatenie prisúdenej čiastky by malo mať dopad na žalovanú tak, že by jej to spôsobovalo existenčné problémy. Obchodný zákonník umožňuje súdu moderovať pokutu pokiaľ súd zistí, že táto je neprimerane vysoká s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti. Neobsahuje osobitný dôvod pre moderáciu, ktorým by mal byť dopad na ekonomiku dlžníka, preto taká argumentácia žalovanej nemala pre rozhodnutie o tom, či súd bude alebo nebude moderovať zmluvnú pokutu žiadny právny význam.

49. Keďže nebolo zistené, že dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 0,5 % z nezaplatenej sumy nájmu a záloh na energie za prenajatý nebytový priestor a pozemok za každý deň omeškania je pokutou neprimerane vysokou s ohľadom na význam a hodnotu zabezpečovanej povinnosti, nebol dôvod, aby sa súd zaoberal tvrdením žalovanej o tom, že žalobcovi nevznikla žiadna škoda. Skutočnosť, či žalobcovi vznikla škoda v dôsledku neplnenia zmluvnou pokutou zabezpečenej povinnosti má význam len vtedy, ak súd dospeje k zisteniu o neprimeranosti zmluvnej pokuty, a to z dôvodu, že výška takejto škody tvorí spodnú hranicu prítomnej moderácie zmluvnej pokuty súdom.

50. Žalovaná v prvoinštančnom konaní a ani v odvolacom konaní svoj návrh na moderáciu zmluvnej pokuty s poukazom na situáciu v čase mimoriadnej situácie pre šírenie ochorenia Covid vo vzťahu k jednotlivým zmluvným pokutám nekonkretizovala ani neuviedla žiadne skutočnosti, z ktorých by bolo možné dospieť k tomu, že ide o také skutočnosti, ktoré nastali v čase neplnenia zabezpečenej povinnosti a ktoré je možné vyhodnotiť ako také, pre ktoré je daná pokuta neprimeraná výške a hodnote zabezpečovanej povinnosti práve pre postoj povinnej v čase porušenia zmluvnou pokutou zabezpečenej povinnosti. Ako bolo uvedené v bode 40 tohto rozsudku, takéto všeobecné tvrdenia nepostačujú na to, aby súd na ich základe mohol dospieť k nejakým zisteniam.

51. Prvoinštančný súd svoje skutkové zistenia tak ako sú uvedené vyššie správne právne posúdil podľa § 544 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka, na základe ktorého žalovanú zaviazal zaplatiť vyúčtované dohodnuté zmluvné pokuty ku dňu vydania rozhodnutia v nezaplatenej výške 13.839,76 Eur a súčasne správne právne posúdil, keď žalobkyňou tvrdené skutočnosti vyhodnotil ako také, ktoré neumožňujú moderáciu zmluvnej pokuty podľa § 301 Obchodného zákonníka.

52. Vzhľadom na uvedené odvolací súd po preskúmaní napadnutého rozhodnutia z dôvodov uvedených v odvolaní zistil, že rozhodnutie súdu prvej inštancie tak v druhej výrokovej vete, ako ja v závislom výroku o náhrade trov konania, o ktorých súd prvej inštancie rozhodoval podľa pomeru úspechu vo veci, je vecne správne, preto ho podľa § 387 ods. 1 CSP potvrdil.

53. O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 396 ods. 1 CSP v nadväznosti na § 262 ods. 1 CSP a žalobcovi, ktorý mal v konaní plný úspech, priznal proti žalovanej nárok na náhradu

trov odvolacieho konania v zmysle § 255 ods. 1 CSP v rozsahu 100 %. O výške náhrady trov odvolacieho konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti tohto rozhodnutia podľa § 262 ods. 2 CSP.

54. Toto rozhodnutie prijal senát odvolacieho súdu hlasovaním pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu nie je odvolanie prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP).

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plyní znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).